

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 772/2533

นายฐุไล์ แซ่เบ้

โจทก์

นายเปรมศักดิ์ อาชวเมธิกุล

จำเลย

นายเปรมศักดิ์ อาชวเมธิกุล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 200,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2528 ไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง (10 มีนาคม 2529) ไม่ให้เกิน 11,178.08 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่นำหลัก ทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 55,57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว

นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>